

מסורת הש"ס

- ↑ צ"ק ט, 6 (בסדרות מת.), א צ"ל חלף ונשחף.

גליון הש"ס

^{נכסידא סכספאק ליח. עיר לעיל דף סב ע"ב חופ' ד"יה איתמר:}

הגהות הב"ח

(א) רשב"ם ד"ה מילתא מליעמא ותי' מודו דשוי מנה נמצא הך דאמר עשרים הוה יחיד ובטל במיעוט ותרווייהו של עשרים ושל מנה נמי מודו דאינו שוה טפי ממנה ונמצא הך דאמר שלשים הוה יחיד ובטל במעוט ונראה בעיני: (ב) חופ' ד"ה רב ותי' או אורמא או יחבא במחנה דאמרי' הסם:

מוסף רש"י

האחים שחלקו. קרקע (צ"ק טו.) בטלה מחלוקת. אותה חלוקה בטלה וחזרים וחולקים בשוה הנשא הנשאר (שם). ויתר. אכל (שם). רביע בקרקע. יחזיר לו רביע חלקו או קרקע או מעט, ורביע במעוה. או רביע מנעות, כמו תמנן ביבמות (ג:) חלן ונשה סה ממחר וימן גט ובעל (שם). וירשין דן. ועל שניהם לפרוע, הלך עליו כלום. הלך רביע מאותו חלק המגיע יפרע דה"ל ספק ממון וכל ממון המוטל בספק חולקם ואין נוטל עמו אלא רביע והלא יכול לטלקן כל בקרקע או מנעות. י"א רביע מנעות ממש, לנד רביע בקרקע (והיינו הכי הן בקרקע) ומספקא ליה אי כירשין דמו וחייל להחזיר לו מחצית חלקו קרקע ולא יכול לטלקן מנעות, אי כלקוחות דמו ומיכו בלוקא בחצירות דמו וחייל להחזיר לו מחצית מה שאכר, אכל מנעות יכול לטלקן, הלך יחזיר רביע בקרקע כירוש' ורביע מנעות כמוכר בחצירות, ולשון ראשון שמעתי (שם).

מוסף תוספות

א. והלא הנכסים ערבין וכולן נכנסו תחת הבעלים. רש"י. וינייח מה שמתר. ב. רבין רבעל חוב עליה דידיה הדר ולא הו"ל מעות לטלקן אין טענת אחזי בזה כלום. רש"י.

בית כור פרק שביעי בבא בתרא

ומשני **הסם**. גבי מקח וממכר עבד רבנן מילתא כו' כלומר כך תקנו ואמרו חכמים שיוכל לחזור עד שימשוך כל מקחו דכמר דעת הלוקח והמוכר אזלי רבנן דהכי ניחא לתרווייהו ניחא ליה ללוקח שיוכלו שניהן לחזור עד גמר משיכת כל המקח שאם תיחול יוכל

הלוקח לחזור וגם ניחא ליה למוכר שאם תוקיר בתוך כך יחזור בו הלכך לדעת כן מכר מוכר וקנה לוקח שיחזרו צהן אפי' נסאה אחרונה ובסיפא דמילתיה דקאמר ראשון ראשון קנה היינו לפי שכל סאה וסאה משמשכו נגמרה סמורתו אצל גבי חלוקת קרקע ודאי ניחא להו להפטר מהר זה מזה ויזכה כל אחד ואחד בחלקו ויטרו בו דקדירה דבי שותפי לא חמימא ולא קירא והלכך הסם קס דינא: ה"ג **האחין שחלקו**. ובשני אחין מיירי ומיהו ה"ה לג': וצא **בעל חוב** דלצוהון: **בעלה מחלוקת**. אותה חלוקה בטלה וחזרין וחולקין בשוה מן הנשאר: ויטר. הפסיד ואינו חוזר על אחיו כלל: ורב **אסי אחר**. לא בטלה מחלוקת ליטול ממנה מחלק אחיו כרב וגם לא ויתר כשמואל לגמרי אלא נוטל רביע קרקע משדה אחיו דהיינו חצי חצי או רביע יתן לו אחיו מעות דמאי אמר ליה אלא הוי מסליקנא ליה לבעל חוב צוויי שהרי לא נתחייב לו אפי כי אם צווי ולדיך נמי צווי משלימנא. וטעמא מפרש לקמיה דמספקא ליה אי כרב אי כשמואל וממון המוטל בספק חולקין: **ורביע בעמות**. כמו או רביע מעות וכדמנן במס' יבמות (דף ג.) צפרק רבן גמליאל^א ועשה מאמר ומנן גט ובעל ואמרין או אז קמני. והכי פירשו יחזיר לו רביע חלקו או קרקע או מעות: **יורשין הוו**. תורת **יורשין יש** עליהם לפרוע צין כולן חובת אביהן דמשום חלוקה לא איסתלוק מקרקעי דייהו מבעל חוב דלצוהון דסבירא ליה לרב יש צריה הוצר הדבר שזכה כל אחד בחלק הראוי לו ונמנאל דלא לקחו זה מזה כלום. והוא הדין לענין חזרה ציוכל דליכא למאן דאמר [בסדרות ג:] האחין שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה ציוכל לרב אין מחזירין וכיון דיורשין הוו הלכך מחצית חלקו יחזיר לו: **כלקוחות דמו**. דאין צריה ונמנאל שכל אחד נוטל חלק אחיו וכאילו החליפו זה בחלקו של זה דמי והיינו לקוחות וכיון דלקוחות ניניהו הא ודאי כלוקח שלא בחצירות דמו כאילו אמרו זה לזה איני מקבל אחריות חלקך עלי דמי דמסתמא לא מקבלי. דאע"ג דגבי מוכר קרקע לחצירו קיימא לן [צ"מ טו:] אחריות טעות סופר הוא אם לא פירש בשטר המכירה הני מיילי היכא דצינן קרקע מחבריה דלא שדי איניש צווי בכדי אכל לגבי ירושם אחין דכל אחד נוטל חלקו כההיא הנאה דליהו לא מקבל אחריות על של חצירו גמר ומקנה ליה לחצירו חלקו לגמרי שלא יקבל חצירו אחריותו עליו ולא משתעבד לו שדחו כי היכי דדידיה לא משעבדא לחצירו: **מספקא ליה**. אי כירושין דמו וחייל להחזיר מחצית חלקו כרב דעל שניהם לפרוע חובת אביהן או כלקוחות דמו ואינו חייב כלום הלכך יפרע רביע לאחיו מן השדה הנשאר לו דממון המוטל בספק חולקין או רביע מעות יחזיר לו דלמר ליה אלא הוי לו צווי והוה מסליקנא ליה צוויי ובשביל עניותך לא אפסיד נחלתי. לשון אחר פירש רבינו זקני בצבא קמא צפרק ראשון (דף ט.) ורביע בעמות ממש לנד רביע בקרקע דהיינו כל חלקו צין קרקע ומעות ומספקא ליה אי כירושין דמו וחייל להחזיר מחצית חלקו בקרקע ולא יוכל לטלקן בעמות או כלקוחות דמו ומיהו כלוקח בחצירות דמי וחייל להחזיר לו מחצית מה שאכד אצל בעמות יכול לטלקן הלכך יחזיר רביע קרקע כירושין ורביע בעמות כמוכר בחצירות ותפוס לשון ראשון. כך פירש רבינו וכן הוא שאין ממנש בצהי לשון אחרון דכל היכא דפליגי בגמרא תלתא תנאי או תלתא אמוראי כי האי גוונא שהאחד ספק לו הלכה כדברי מי מן השנים הרי הוא רגיל לתפוס כדברי שניהם במקמא סבירא ליה כי האי ובמקמא סבירא ליה כאידך אכל הכא כיון דמחייב ליה רב אפי להחזיר כל חלקו כרב צין קרקע ומעות אם כן במאי קאי כשמואל הא רב ושמואל לא פליגי בזהכי אם יטלקנו בקרקע או בעמות אלא אם יחזיר לו חלקו אם לאו: **בעל הני שמעספא מקמאין**. בשני אחין שחלקו וצא להן אח ובאחין שחלקו וצא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן שיקמין מחלקו ויתן לזה חצי השדה כרב דכירושין דמו ומיהו לא בטלה מחלוקת לחזור ולחלוק בגורל אלא צלא גורל ויתן לו חצי השדה מאיזה נד שירצה ובלנד שיהא שוה כאידך חציה: **והלנפא בעלה מחלוקת**. היכא דחלקו שנים לשני חלקים ואחר כך צא להן אח ממדינת הים או חלקו וצא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהם אי נמי אי טעו בחלוקה לחלוק צייניהן שדה שגול אביהן ונמנאל יואלא מתחת יד אחד מהן ונמנאל שמתחלה נטל האחד יותר מחצירו דחוזרים וחולקין בשוה דנמאי לבעל חוב שנטל חלקו של אחד מהן דחוזרין וחולקין בשוה וה"ה אם נטל חצי חלקו שצריך להפיל גורלות על הכל דלא פליגי רב בנטל בעל חוב חלקו של אחד מהם צין כולו לחציו. ושמעינן נמי מהכא דהאחין שחלקו כירושין דמו ולא כלקוחות: **שלשה שירדו לשום**. נכסי יעומין למזון האשה והבנות ואין שומת בית דין בפחות מג': **אחד אומר צמנה**. דהיינו מאה צווי ושנים אומרים במאחיס או אחד אומר במאחיס ושנים אומרים צמנה: **בעל יחיד צמיעוטו**. כלומר בטלו דברי היחיד מפני שהוא המעט וכתיב (שמות כג) אחרי רבים להטות: **אחד אומר צמנה**. דהיינו חמשה סלעים יותר: **סידון צמנה**. טעמא דכולהו מפרש ואזיל לקמיה: **צעערים**. היינו פ' דינר: **צשלשים**. הס מאה ועשרים דינר: **צל'** דינר. מן החמש סלעים שיש צין שנים הפחותין לוקחין החצי דהיינו י' דינרים ומוסיפין על של שמונים: **עושין שומא ציניהן ומשלשין**. כלומר חושבין בצמה חלוקים דהיינו ארבעים דינר שיש צשלשים יותר מאותן ארבעים תידון צשלש דהיינו שלשה עשר דינר ושלש דינר על שמונים. וטעמא מפרש לקמיה (ע"צ): **מילתא מליעמא**. דבר השוה הכרע צין שניהם הוסיף ה' על הממעיע ופוחת חמשה מן המרבה וצדין הוא דמדין כוותיה צמנה דהא תרווייהו של שלשים ושל מנה מודו דשוה מנה (ה).

קו.

ובא בע"א חוב ושרף חלקו של אחד מהן. וא"ת היאך טרף כל חלקו של אחד מהן הא כולן חייצין לפרוע חוב אביהן^א ויטול מכל אחד חלקו המגיעו דכדמיא ציש נוחלין (לקמן דף קנד.) ילא עליהן שטר חוב ככור נותן פי שנים וי"ל דהכא מיירי כגון דעשאו אפותיקי ולא כאפותיקי דהמקבל (צ"מ דף קי):

דקאמר הסם שאינו יכול לטלקו צווי דא"כ לרב אפי אמאי נוטל רביע בעמות דמשמע דהוי מצי לטלוקי לבעל חוב צווי:

רב אמר בטלה מחלוקת. משמע דאי צעי לטלוקי צווי לא מצי ולהכי נמי מפרש טעמא דרב דירשין הוו דאי כלקוחות בחצירות הוו אמאי בטלה מחלוקת הא מצי לטלוקי צווי ומימא דמאי שנא מדרב אפי דאותו רביע שהוא נוטל מכח יורשין קאמר רב אפי ליכול לטלקו בעמות ושמא פליגי רב ורב אפי כצבדא זו דאפי' אי כירושין הוו מצי לטלוקי צווי לרב אפי משום דלמר ליה אלא לבעל חוב נמי מסליקנא צווי ורב אינו חושש לאותה סבדא^ב וא"מ מ"מ יתן לו מעות ויפדה הקרקע מיד בעל חוב דקי"ל בהמפקיד (שס דף לה.) דשומא דהרל לעולם וי"ל דנפקא מינה היכא דצבנה או אורמא (ט)

דלמר הסם דלא דהרל:

ורב אפי מספקא ליה אי כירושין דמי אי בללקוחות דמי. ופירש הקונט' שלא בחצירות ומימא לרשב"א מנא ליה הא דילמא ודאי לאו כירושין דמו ולאו מספקא אי כלקוחות בחצירות דמו או לכך נראה כפירוש שני שבקונטרס: **והלכבבא בטלה מחלוקת**. הכא משמע דקי"ל דיש צריה מדפסקינן כרב ובסוף השולח (גיטין דף מת.) פירשתי: דמתורת

דלא צריה הוצר הדבר שזכה כל אחד בחלק הראוי לו ונמנאל דלא יחזירין שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה ציוכל לרב אין מחזירין וכיון דיורשין הוו הלכך מחצית חלקו יחזיר לו: **כלקוחות דמו**. דאין צריה ונמנאל שכל אחד נוטל חלק אחיו וכאילו החליפו זה בחלקו של זה דמי והיינו לקוחות וכיון דלקוחות ניניהו הא ודאי כלוקח שלא בחצירות דמו כאילו אמרו זה לזה איני מקבל אחריות חלקך עלי דמי דמסתמא לא מקבלי. דאע"ג דגבי מוכר קרקע לחצירו קיימא לן [צ"מ טו:] אחריות טעות סופר הוא אם לא פירש בשטר המכירה הני מיילי היכא דצינן קרקע מחבריה דלא שדי איניש צווי בכדי אכל לגבי ירושם אחין דכל אחד נוטל חלקו כההיא הנאה דליהו לא מקבל אחריות על של חצירו גמר ומקנה ליה לחצירו חלקו לגמרי שלא יקבל חצירו אחריותו עליו ולא משתעבד לו שדחו כי היכי דדידיה לא משעבדא לחצירו: **מספקא ליה**. אי כירושין דמו וחייל להחזיר מחצית חלקו כרב דעל שניהם לפרוע חובת אביהן או כלקוחות דמו ואינו חייב כלום הלכך יפרע רביע לאחיו מן השדה הנשאר לו דממון המוטל בספק חולקין או רביע מעות יחזיר לו דלמר ליה אלא הוי לו צווי והוה מסליקנא ליה צוויי ובשביל עניותך לא אפסיד נחלתי. לשון אחר פירש רבינו זקני בצבא קמא צפרק ראשון (דף ט.) ורביע בעמות ממש לנד רביע בקרקע דהיינו כל חלקו צין קרקע ומעות ומספקא ליה אי כירושין דמו וחייל להחזיר מחצית חלקו בקרקע ולא יוכל לטלקן בעמות או כלקוחות דמו ומיהו כלוקח בחצירות דמי וחייל להחזיר לו מחצית מה שאכד אצל בעמות יכול לטלקן הלכך יחזיר רביע קרקע כירושין ורביע בעמות כמוכר בחצירות ותפוס לשון ראשון. כך פירש רבינו וכן הוא שאין ממנש בצהי לשון אחרון דכל היכא דפליגי בגמרא תלתא תנאי או תלתא אמוראי כי האי גוונא שהאחד ספק לו הלכה כדברי מי מן השנים הרי הוא רגיל לתפוס כדברי שניהם במקמא סבירא ליה כי האי ובמקמא סבירא ליה כאידך אכל הכא כיון דמחייב ליה רב אפי להחזיר כל חלקו כרב צין קרקע ומעות אם כן במאי קאי כשמואל הא רב ושמואל לא פליגי בזהכי אם יטלקנו בקרקע או בעמות אלא אם יחזיר לו חלקו אם לאו: **בעל הני שמעספא מקמאין**. בשני אחין שחלקו וצא להן אח ובאחין שחלקו וצא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן שיקמין מחלקו ויתן לזה חצי השדה כרב דכירושין דמו ומיהו לא בטלה מחלוקת לחזור ולחלוק בגורל אלא צלא גורל ויתן לו חצי השדה מאיזה נד שירצה ובלנד שיהא שוה כאידך חציה: **והלנפא בעלה מחלוקת**. היכא דחלקו שנים לשני חלקים ואחר כך צא להן אח ממדינת הים או חלקו וצא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהם אי נמי אי טעו בחלוקה לחלוק צייניהן שדה שגול אביהן ונמנאל יואלא מתחת יד אחד מהן ונמנאל שמתחלה נטל האחד יותר מחצירו דחוזרים וחולקין בשוה דנמאי לבעל חוב שנטל חלקו של אחד מהן דחוזרין וחולקין בשוה וה"ה אם נטל חצי חלקו שצריך להפיל גורלות על הכל דלא פליגי רב בנטל בעל חוב חלקו של אחד מהם צין כולו לחציו. ושמעינן נמי מהכא דהאחין שחלקו כירושין דמו ולא כלקוחות: **שלשה שירדו לשום**. נכסי יעומין למזון האשה והבנות ואין שומת בית דין בפחות מג': **אחד אומר צמנה**. דהיינו מאה צווי ושנים אומרים במאחיס או אחד אומר במאחיס ושנים אומרים צמנה: **בעל יחיד צמיעוטו**. כלומר בטלו דברי היחיד מפני שהוא המעט וכתיב (שמות כג) אחרי רבים להטות: **אחד אומר צמנה**. דהיינו חמשה סלעים יותר: **סידון צמנה**. טעמא דכולהו מפרש ואזיל לקמיה: **צעערים**. היינו פ' דינר: **צשלשים**. הס מאה ועשרים דינר: **צל'** דינר. מן החמש סלעים שיש צין שנים הפחותין לוקחין החצי דהיינו י' דינרים ומוסיפין על של שמונים: **עושין שומא ציניהן ומשלשין**. כלומר חושבין בצמה חלוקים דהיינו ארבעים דינר שיש צשלשים יותר מאותן ארבעים תידון צשלש דהיינו שלשה עשר דינר ושלש דינר על שמונים. וטעמא מפרש לקמיה (ע"צ): **מילתא מליעמא**. דבר השוה הכרע צין שניהם הוסיף ה' על הממעיע ופוחת חמשה מן המרבה וצדין הוא דמדין כוותיה צמנה דהא תרווייהו של שלשים ושל מנה מודו דשוה מנה (ה).

והנראה בעיני דהוא הדין אם אמר כצ"ח סלעים דלא הוי מליעמא כל כך:

תשעים

עין משפט ונר מצוה

לָב א מ״י פ״י מהל' מנלות הלכה א סמנ עשין לו טור ושי"ע ח"מ סימן קעה סעי' ד:

לָב ב מ״י פ״צ מהל' שטנים הל' יב ופי"א מהל' שמיטין הל' כ טוש"ע ח"מ פ"י קנע סעיף ג:
לָב ג ד מ״י פכ"ב מהל' מנלות וזהו הל' יד סמנ עשין לָד טור ושי"ע ח"מ סימן קב סעיף ב:

רבינו גרשום

התם עבד מילתא דניחא ליה ליה למוכר וניחא ליה ללוקח דמצי למידיה בהו (א) ומשוי"ה מקצצין וגבי סיפא להיכא דאמר ליה כור בל' סאה בסלע אני מוכר לך משוי"ה ראשון ראשון קנה דגמור ומקני ליה כל סאה וסאה בסלע: בטלה מחלוקת. וחזרין וחולקין המותר בשוה: ויתר. ואינו נוטל מן האחין כלום מחלקו: כסבר האחין שחלקו יורשין הוו. ועל היורשין כולן לפרוע חובת אביהן ולא על אחד הלכך בטלה מחלוקת וחזרין וחולקין ביניהן: לקוחות הוו. כל אחד מוכר לאחיו חלקו בשביל חלקו המגיע וכלוקחין זה מזה שלא באחריות דמי ואי טוריף בעל חוב חלקו של אחד מהן אין חזרו הנטרף ליטול מאחין כלום אלא ויתר והפסיד: רב אפי אמר. זה הוא שלא נטרף נתן לו רביע מחלקו בקרקע ורביע מנעות דהיינו חצי חלקו. מספקא ליה אי יורשין הוו או לקוחות הוו. וכי היכי דירושין לא מצי מיטלקי לבעל חוב אלא בקרקע גופה נמי הכי באחריות ואי כלקוחות הוו דכי היכי דלקוחות באחריות אחי בעל חוב וקא טוריף לה מיניה ואתי לוקח למיהדר על המוכר מצי מסלק להו מוכר צוויי הכא נמי האי יורש והואיל דמספקא ליה אי כירושין הוו או כלקוחות הוו נוטל רביע בקרקע כירוש' ורביע בעמות כללוקח: אמר רב פפא הלכתא בכל הני ששעתא [מקציצין]. דאמרין לפיל בבא לתן אח ממדינת הים וכתא האחין שחלקו ובא בעל חוב כו': שלשה שירדו לשום. קרקע למוכר למזונות אשה או ליתומין או להשליש' לי' וחסני סלעים והשליש' מנה דהיינו כ"ה סלע. ור' אליעזר שוון ק' דינר: וא' אומר בבי' סלע. דהיינו פ' דינר: ואחר אומר בבי' סלעים. שוה דהיינו ק"כ דינר נידון שומת הקרקע במנה. ומאן דאמר תידון במנה משום דהיינו מילתא מציעת' שוה אמר כי סלעים והשליש' לי' וחסני הממוצע ביניהן מנה דהיינו כ"ה סלע. ור' אליעזר שוון ק' דינר: לא נקוט ההוא דאמר בל' אלא הני תרי קמאי דחד אמר בבי' וחד אמר במנה ולהכי אמר תשעים דהיינו מילתא מציעתא בין פי' דינר לק':

(א) נראה פשוט דחקר כאן בדברי רבינו וי"ל אצל צ"י אחין שחלקו וצא לטא אח ממדינת הים דלא שייך כפרא זו משוי"ה מקצצין וגבי סיפא וכו'